ভারতীয় সংবিধান ও রাজনীতি (Indian Polity)

বিচারবিভাগ: হাইকোর্ট বা উচ্চ আদালত (The High Court)

ধারা: ২১৪ থেকে ২৩১ (অংশ: VI)

---

১. ঐতিহাসিক পটভূমি ও সাংবিধানিক অবস্থান

ভারতের একক ও সুসংহত বিচারব্যবস্থায় (Integrated Judiciary) রাজ্যের স্তরে সর্বোচ্চ আদালত হলো হাইকোর্ট। ভারতের হাইকোর্ট ব্যবস্থার সূচনা হয় ব্রিটিশ আমলে, **১৮৬২ সালে** যখন কলকাতা, বোম্বে এবং মাদ্রাজ হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৮৬৬ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্ট স্থাপিত হয়।

- **সাংবিধানিক অংশ:** সংবিধানের **ষষ্ঠ অংশের (Part VI) পঞ্চম অধ্যায়ে** ২১৪ থেকে ২৩১ নম্বর ধারায় হাইকোর্টের গঠন, স্বাধীনতা, একতিয়ার ও ক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।
- **ধারা ২১৪:** এই ধারা অনুযায়ী, প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের জন্য একটি করে হাইকোর্ট থাকবে।
- **সপ্তম সংবিধান সংশোধনী (১৯৫৬):** এর মাধ্যমে সংসদকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে, সংসদ আইন প্রণয়ন করে দুই বা ততোধিক রাজ্য এবং একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য একটি **যৌথ হাইকোর্ট (Common High Court)** গঠন করতে পারে (ধারা ২৩১)। বর্তমানে ভারতে মোট **২৫টি হাইকোর্ট** রয়েছে।

২. হাইকোর্টের গঠন ও বিচারপতি নিয়োগ (Composition & Appointment)

ক) গঠন ও বিচারপতি সংখ্যা (ধারা ২১৬)

প্রতিটি হাইকোর্ট একজন প্রধান বিচারপতি (Chief Justice) এবং অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়ে গঠিত হয়। সুপ্রিম কোর্টের মতো হাইকোর্টের বিচারপতি সংখ্যা সংবিধানে নির্দিষ্ট করে দেওয়া নেই। **রাষ্ট্রপতি প্রয়োজন অনুযায়ী** সময় সময় হাইকোর্টের বিচারপতি সংখ্যা নির্ধারণ করেন। অর্থাৎ, এটি সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রপতির বিবেচনার ওপর নির্ভরশীল।

খ) বিচারপতি নিয়োগ প্রক্রিয়া (ধারা ২১৭)

হাইকোর্টের বিচারপতিগণ **রাষ্ট্রপতি কর্তৃক** নিযুক্ত হন। নিয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করা বাধ্যতামূলক:

1. **প্রধান বিচারপতি নিয়োগের সময়:** ভারতের প্রধান বিচারপতি (CJI) এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপাল (Governor)।
2. **অন্যান্য বিচারপতি নিয়োগের সময়:** ভারতের প্রধান বিচারপতি, সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপাল এবং ওই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি।

> **পরীক্ষার জন্য বিশেষ দ্রষ্টব্য (In Collegium System):**
>
> তৃতীয় বিচারপতি মামলার (Third Judges Case, 1998) রায় অনুযায়ী, হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে ভারতের প্রধান বিচারপতি সুপ্রিম কোর্টের দুজন জ্যেষ্ঠ বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত 'কোলিজিয়াম'-এর সাথে পরামর্শ করে রাষ্ট্রপতির কাছে নাম সুপারিশ করেন।

৩. বিচারপতি হওয়ার যোগ্যতা ও কার্যকাল

ক) যোগ্যতা (Qualifications - ধারা ২১৭(২))

হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হতে গেলে কোনো ব্যক্তিকে অবশ্যই ভারতের নাগরিক হতে হবে এবং:

- ভারতের ভূখণ্ডে কোনো বিচার বিভাগীয় পদে (Judicial Office) কমপক্ষে **১০ বছর** কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে, **অথবা**
- কোনো হাইকোর্টে বা একাধিক হাইকোর্টে পরপর কমপক্ষে **১০ বছর আইনজীবী (Advocate)** হিসেবে ওকালতি করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

উল্লেখ্য: সুপ্রিম কোর্টের মতো হাইকোর্টের ক্ষেত্রে "রাষ্ট্রপতির মতে বিশিষ্ট আইনজ্ঞ *(Distinguished Jurist)*"-এর কোনো কোটা বা যোগ্যতা সংবিধানে উল্লেখ নেই।

খ) কার্যকাল ও ইস্তফা (Tenure & Resignation)

- **অবসরের বয়স:** হাইকোর্টের বিচারপতিরা **৬২ বছর** বয়স পর্যন্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারেন (১১৪তম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে এটি ৬৫ করার প্রস্তাব আনা হলেও তা পাস হয়নি)।
- **ইস্তফাপত্র:** কার্যকাল শেষ হওয়ার পূর্বে বিচারপতিরা **রাষ্ট্রপতির কাছে** পদত্যাগপত্র জমা দিতে পারেন (রাজ্যপালের কাছে নয়)।
- **পদচ্যুতি (Removal):** সংসদের সুপারিশে রাষ্ট্রপতি হাইকোর্টের বিচারপতিদের পদ থেকে অপসারণ করতে পারেন। অপসারণের পদ্ধতি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির মতোই (প্রমাণিত অসদাচরণ বা অক্ষমতার ভিত্তিতে এবং সংসদের বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতায়)।

৪. শপথ গ্রহণ ও বেতন-ভাতা

- **শপথ গ্রহণ (ধারা ২১৯):** হাইকোর্টের বিচারপতিদের শপথ বাক্য পাঠ করান **সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপাল** বা তাঁর দ্বারা নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি। (নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি, কিন্তু শপথ পড়ান রাজ্যপাল — এটি পরীক্ষায় প্রায়ই আসে)।
- **বেতন ও ভাতা (ধারা ২২১):** বিচারপতিদের বেতন ও ভাতা সংশ্লিষ্ট **রাজ্যের সঞ্চিত তহবিল (Consolidated Fund of the State)** থেকে দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁদের **পেনশন দেওয়া হয় ভারতের সঞ্চিত তহবিল (Consolidated Fund of India)** থেকে। কার্যকালে তাঁদের আর্থিক ক্ষতি হয় এমন কোনো পরিবর্তন করা যায় না (আর্থিক জরুরি অবস্থা ছাড়া)।

৫. হাইকোর্টের ক্ষমতা ও একতিয়ার (Jurisdiction & Powers)

হাইকোর্টের ক্ষমতাকে মূলত নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়:

১. মূল এলাকা (Original Jurisdiction)

যেসব মামলা সরাসরি হাইকোর্টে দায়ের করা যায়, তাকে মূল এলাকা বলে। যেমন: কেন্দ্র ও রাজ্যের নির্বাচনী বিতর্ক (সংসদ ও বিধানসভার নির্বাচন সংক্রান্ত), আদালত অবমাননা, বিবাহ, কোম্পানি আইন ও উইল সংক্রান্ত মামলা। এছাড়া ধারা ২২৬ অনুযায়ী মৌলিক অধিকার প্রয়োগের বিষয়টিও এর অন্তর্গত।

২. রিট জারির এলাকা (Writ Jurisdiction - ধারা ২২৬)

সংবিধানের ২২৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী, নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষা এবং **অন্যান্য যেকোনো আইনি অধিকার** প্রয়োগের জন্য হাইকোর্ট পাঁচ প্রকারের রিট (Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Quo-Warranto, Certiorari) জারি করতে পারে।

> **সুপ্রিম কোর্ট বনাম হাইকোর্টের রিট ক্ষমতা (WBCS Main-এর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ):**
>
> হাইকোর্টের রিট জারির ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের (ধারা ৩২) চেয়ে **ব্যাপক (Wider)**। কারণ সুপ্রিম কোর্ট কেবল 'মৌলিক অধিকার' লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে রিট জারি করতে পারে, কিন্তু হাইকোর্ট মৌলিক অধিকারের পাশাপাশি সাধারণ আইনি অধিকার (Ordinary Legal Rights) লঙ্ঘনের ক্ষেত্রেও রিট জারি করতে পারে।

৩. আপিল এলাকা (Appellate Jurisdiction)

হাইকোর্ট মূলত একটি আপিল আদালত। জেলা আদালত এবং অন্যান্য নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে দেওয়ানি (Civil) ও ফৌজদারি (Criminal) উভয় মামলার আপিল হাইকোর্টে শোনা হয়। ফৌজদারি মামলায় নিম্ন আদালত কোনো ব্যক্তিকে ৭ বছরের বেশি কারাদণ্ড দিলে বা মৃত্যুদণ্ড (Death Sentence) দিলে, তা হাইকোর্টে আপিল করা যায়। উল্লেখ্য, নিম্ন আদালত মৃত্যুদণ্ড দিলে তা কার্যকর করার আগে হাইকোর্টের অনুমোদন বাধ্যতামূলক।

৪. তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা (Power of Superintendence - ধারা ২২৭)

হাইকোর্ট তার একতিয়ারভুক্ত এলাকার সমস্ত নিম্ন আদালত এবং ট্রাইব্যুনালগুলির (সামরিক আদালত বা Military Court ছাড়া) কাজকর্ম তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। হাইকোর্ট নিম্ন আদালতের জন্য সাধারণ নিয়ম ও নির্দেশিকা জারি করতে পারে।

৫. অভিলেখ আদালত (Court of Record - ধারা ২১৫)

সুপ্রিম কোর্টের মতো হাইকোর্টও 'অভিলেখ আদালত' বা কোর্ট অব রেকর্ড হিসেবে কাজ করে। এর দুটি তাৎপর্য রয়েছে: ক) হাইকোর্টের সমস্ত রায় ও নথিপত্র ভবিষ্যৎ প্রামাণ্য দলিল হিসেবে সংরক্ষিত থাকে এবং নিম্ন আদালত তা মেনে চলতে বাধ্য। খ) আদালত অবমাননার জন্য হাইকোর্ট যেকোনো ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে পারে।

৬. গুরুত্বপূর্ণ যৌথ হাইকোর্ট ও তাদের একতিয়ার (Exam Bullet Points)

হাইকোর্টের নাম	স্থাপিত বছর	মূল আসন (Seat)	আঞ্চলিক একতিয়ার (Jurisdiction)
কলকাতা হাইকোর্ট	১৮৬২	কলকাতা (পোর্ট ব্লেয়ারে সার্কিট বেঞ্চ)	পশ্চিমবঙ্গ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ
বোম্বে হাইকোর্ট	১৮৬২	মুম্বাই	মহারাষ্ট্র, গোয়া, দাদরা ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউ
মাদ্রাজ হাইকোর্ট	১৮৬২	চেন্নাই	তামিলনাড়ু এবং পুদুচেরী
কেরালা হাইকোর্ট	১৯৫৬	এরনাকুলাম	কেরালা এবং লাক্ষাদ্বীপ
গুয়াহাটি হাইকোর্ট	১৯৪৮	গুয়াহাটি	অসম, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম এবং অরুণাচল প্রদেশ
পাঞ্জাব ও হরিয়ানা	১৯৬৬	চণ্ডীগড়	পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং চণ্ডীগড়
অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্ট	২০১৯	অমরাবতী	ভারতের ২৫তম নবীনতম হাইকোর্ট

৭. হাইকোর্ট সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ (Quick Revision List)

- **ধারা ২১৪** অঙ্গরাজ্যগুলির জন্য হাইকোর্টের বিধান।
- **ধারা ২১৫** হাইকোর্ট একটি 'অভিলেখ আদালত' (Court of Record)।
- **ধারা ২১৬** হাইকোর্টের গঠন (Composition)।
- **ধারা ২১৭** বিচারপতিদের নিয়োগের শর্ত ও যোগ্যতা।
- **ধারা ২১৯** হাইকোর্টের বিচারপতিদের শপথ গ্রহণ।
- **ধারা ২২২** বিচারপতিদের এক হাইকোর্ট থেকে অন্য হাইকোর্টে বদলি (রাষ্ট্রপতি করেন)।
- **ধারা ২২৬** রিট (Writs) জারি করার ক্ষেত্রে হাইকোর্টের ক্ষমতা।
- **ধারা ২২৭** সমস্ত নিম্ন আদালতের ওপর হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা।
- **ধারা ২৩১** দুই বা ততোধিক রাজ্যের জন্য যৌথ হাইকোর্ট গঠনের সংসদীয় ক্ষমতা।